

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายวินัยหรือแ

แก้ว บัวขาว

1695/2535

จำเลยใช้ปืนยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่า แล้วขึ้นซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ที่มีผู้ขับ
ร่อยุ่ขับหลบหนีไป แสดงให้เห็นว่า มีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อน
แล้ว จำเลยจึงมี ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๙(๔)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนพก ๑ กระบอก ไม่มีหมายเลขทะเบียน ของเจ้า
พนักงาน และกระสุนปืน ๔ นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนดัง
กล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้อาวุธปืนยิง
นายบุญเพ็ง หรือห้วย สัจจสวัสดิ์ โดยเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้ นาย
บุญเพ็งถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙,
๓๗๑, ๙๑ และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๙(๔) ให้ประหารชีวิต และฐานมีกับพาอาวุธปืน จำคุก ๖ เดือน เมื่อรวมทุกกระทง

ความผิดแล้ว ให้ประหารชีวิตจำเลย ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยใช้ปืนยิงผู้ตาย โดยเจตนาฆ่า แล้วขึ้นชั้นข้อหาทำร้ายร่างกายอันย่นย่นที่มีผู้ขับร่อยอยู่ขับหลบหนีไป แสดงให้เห็นว่า มีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙(๔)

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>